

《【문제3】 유연한 근로시간제의 대표적인 유형으로 선택적 근로시간제와 탄력적 근로시간제가 있다. 각각의 개념, 특징 및 장단점(개인 및 기업 관점)을 설명하시오. (25점)》

<문제3> 선택적 근로시간제와 탄력적 근로시간제 각각의 개념, 특징 및 개인·기업 관점 장·단점

I. 서론

- 최근 경영 환경의 변화와 근로자의 삶의 질 중시 경향에 따라 전통적인 획일적 근로시간 관리방식에서 벗어나 유연성(Flexibility)을 부여하는 유연한 근로시간제의 중요성이 부각되고 있다. 이는 기업의 생산성 향상과 인적 자원의 효율적 활용을 돕고, 근로자의 워크·라이프 밸런스 실현을 지원하는 중추적 제도이다. 이하에서는 대표적 유형인 선택적 근로시간제와 탄력적 근로시간제의 개념, 특징 및 장단점을 각각 비교하여 설명한다.

II. 선택적 근로시간제

1. 개념 및 핵심 특징

(1) 개념

- 일정한 정산기간(1개월 이내, 연구개발 3개월 이내) 동안의 총 근로시간만 정하고, 하루의 시작 및 종료 시각을 근로자의 자율적 결정에 맡기는 제도다.

(2) 핵심 특징

- 근로자가 출퇴근 시간을 자유롭게 조정할 수 있어 시간 주권이 근로자에게 양도되는 특징이 있으며, 코어타임(의무 근로 시간대)을 설정하여 운영할 수 있다.

2. 관점별 장·단점

(1) 개인 관점

- 개인의 생체 주기나 가사 사정에 맞춰 근로시간을 주도적으로 배정할 수 있어 직무 만족도가 상승한다. 다만, 동료와의 근무 시간 불일치로 협업이 지연될 시 개인적 스트레스를 유발할 수 있다.

(2) 기업 관점

- 불필요한 대기 시간과 연장근로수당 지출을 억제하여 비용 효율화를 달성하고, 자율적 근무 여건 제공을 통해 우수 인재 유치에 유리하다. 반면, 근로시간의 통제와 객관적 성과 평가가 까다로워지는 관리적 한계가 존재한다.

III. 탄력적 근로시간제

1. 개념 및 핵심 특징

(1) 개념

- 특정 일이나 주의 근로시간을 연장하는 대신, 다른 일이나 주의 근로시간을 단축하여 일정 기간(2주, 3개월, 6개월 이내)의 평균 근로시간을 법정 근로시간(주 40시간) 내로 정합시키는 제도다.

(2) 핵심 특징

- 계절별 업무량 편차가 큰 업종에서 주로 활용되며, 사전에 설계된 스케줄에 따라 근무를 집행하므로 근로시간의 결정권이 기업(사용자)에 귀속된다.

2. 관점별 장·단점

(1) 개인 관점

- 비수기나 업무 저점기에 집중적인 휴식과 여가 시간을 몰아서 확보할 수 있는 이점이 있다. 다만, 성수기 집중 근로 시 육체적 피로가 누적되고 생활 주기가 교란되어 장기적으로 삶의 질이 저하될 수 있다.

(2) 기업 관점

- 업무 집중기에 법정 한도를 초과하여 인력을 풀가동하면서도 연장근로수당의 할증 부담을 덜 수 있어 인건비를 획기적으로 통제한다. 반면, 업무량 예측 실패 시 인력 운영의 유연성이 급격히 마비될 위험이 있다.

IV. 결론

- 선택적 근로시간제는 근로자의 시간 선택권을 극대화하여 창의적이고 자율적인 연구개발 및 전문직무에 부합하는 반면, 탄력적 근로시간제는 사용자의 인력 가동률을 조율하여 계절적 수요 변동이 심한 생산 및 제조 직무에 정합한다. 기업은 직무의 특성을 고려하지 않은 획일적인 유연근로제 도입을 지양하고, 부서별 기능적 필요에 맞춰 두 제도를 정교하게 혼합 설계해야 한다. 궁극적으로 근로자의 복리후생 증진과 기업의 재무적 유용성이 시너지를 이룰 때 지속 가능한 독보적 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것이다.